

1500141-63.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... réus tivessem envolvimento com o tráfico). No presente caso, as drogas não foram localizadas com os réus, e a situação em que foram flagrados não era típica da mercancia. Assim, o fulcro da prova reside nos depoimentos – que, porém, mostraram-se insuficientes à condenação criminal. Serão os réus absolvidos, na linha do postulado pelo MP e pela defesa. Posto isso, julgo a ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: (019)3897-1954,

Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES e JULGAMENTO

Processo nº:

Autor:

1500141-63.2021.8.26.0630 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Justiça Pública

Réu:

PHELIPE ANTONIO DIAS e outros

Aos 22 de fevereiro de 2022, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Hortolândia, Estado de São Paulo, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito, Exmo. Sr. Dr. André Forato Anhê, comigo, escrevente a seu cargo, ao final assinada e a quem o MM. Juiz determinou que declarasse aberta a presente audiência. Feito o pregão aqui compareceram: o DD. representante do Ministério Público, Dr. Rafael Oliveira de Araujo, os réus, acompanhados do defensor nomeado, Dr. Edevaldo José de Lima, OAB 183835/SP, e a testemunha Eliane Rojo. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito: "Fica consignado que para produção de prova oral, o registro dos depoimentos será feito com a utilização de recurso audiovisual, com dispensa de transcrição, observados os termos do artigo 405, parágrafo primeiro do CPP, por analogia, visando a obtenção de maior celeridade ao ato (artigo 5º, LXXVIII, da CF), bem como maior fidelidade das informações. As mídias desta audiência encontram-se anexas ao presente termo. As partes não se opõem a que o juiz pergunte primeiro às testemunhas arroladas pelas partes". Em seguida, com as formalidades legais, passou o MM. Juiz de Direito a tomar o depoimento de Eliane Rojo, tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice à utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme a mídia anexada ao presente termo. Na sequência, qualificou-se o acusado, e promoveu o Meritíssimo Juiz de Direito o esclarecimento determinado no artigo 186 do Código de Processo Penal. NOME:MATHEUS HENRIQUE DIAS DE MELO, SABINO MAGNO BARBOSA DE JESUS e PHELIPE ANTONIO DIAS

RG nº:5610908151439233 e 60609455Naturalidade: Sumare-SPCururu-MÁ e Sumare-SP

Estado Civil: SolteiroSolteiro e SolteiroCor: PardoBranco e Branco

Data de Nascimento: 11/02/200101/10/1979 e 12/11/2002

Filiação:pai ADRIANO SOARES DE MELO, mãe ANGELA APARECIDA DIASpai SABINO DE JESUS, mãe MARIA CELINA BARBOSA e VIVIANE CRISTINA DIAS

Residência:Rua Joselio Manuel da Silva,, 172, Parque Terras de Santa Maria - CEP 13183-842, Fone: 994399884, Hortolândia-SP, Rua Cassia Aleluia, 21, 19 98240-6631, Conjunto Habitacional Jardim Primavera - CEP 13183-809, Fone: 39094848, Hortolândia-SP e Rua Comendador Bartolomeu Rubens Gomes, 75, Vila Real Continuacao - CEP 13183-222, Fone: 994399884, Hortolândia-SP

Profissão:EstudantePedreiro e EstudanteLocal de Trabalho: N/C

Depois de cientificados da acusação, passaram os réus Phelipe Antonio Dias, Matheus Henrique Dias de Melo e Sabino Magno Barbosa de Jesus a ser interrogados de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual. A seguir, pelo MM Juiz foi encerrada a instrução do feito, passando-se aos debates. Com a palavra, as partes manifestaram-se oralmente, primeiramente a acusação e, após, a defesa, sendo o inteiro teor das alegações finais apresentados pelas partes colhidos por meio de gravação audiovisual. Ato contínuo, pelo MM Juiz foi proferida a sentença, nos seguintes termos: "Vistos. PHELIPE ANTONIO DIAS, MATHEUS HENRIQUE DIAS DE MELO e SABINO MAGNO BARBOSA DE JESUS, já qualificados, vêm sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei de Drogas - Lei 11.343/06. A denúncia foi ofertada, e os réus foram notificados. Veio a regular defesa preliminar (fls. 190/194 e 201/204). Em audiência inicial, foram ouvidas a GM Joice de Souza e as adolescentes Fernanda Thome e Maria Eduarda Nascimento (fls. 276/277). Hoje, foi ouvida a GM Eliane Rojo. O MP foi pela absolvição, acompanhado pela defesa. É O BREVE RELATO. Compulsados os autos, verifica-se que, está comprovada a materialidade delitiva, pois foram trazidos ao feito o boletim de ocorrência, o auto de apreensão das drogas (fls. 16/17), o auto de constatação e, decisivamente, o laudo técnico (fls. 145/147). Entretanto, há dúvida razoável sobre a autoria delitiva, dúvida que decorre tanto da contradição no segundo testemunho de acusação quanto do depoimento das adolescentes (que, agora, negaram que os réus tivessem envolvimento com o tráfico). No presente caso, as drogas não foram localizadas com os réus, e a situação em que foram flagrados não era típica da mercancia. Assim, o fulcro da prova reside nos depoimentos - que, porém, mostraram-se insuficientes à condenação criminal. Serão os réus absolvidos, na linha do postulado pelo MP e pela defesa. Posto isso, julgo a ação improcedente. Absolvo PHELIPE ANTONIO DIAS, MATHEUS HENRIQUE DIAS DE MELO e SABINO MAGNO BARBOSA DE JESUS das acusações formuladas pela promotoria (art. 33, caput, da Lei de Drogas - Lei 11.343/06), fazendo-o ao fundamento do art. 386, VII, do CPP (prova insuficiente). Sem despesas. Estão em liberdade. Levantam-se as medidas cautelares. Objetos: As drogas devem ser destruídas, oficiando-se, se ainda necessário. O dinheiro pode ser restituído, mediante mandado de levantamento, embora se trate valores pequenos (5 reais e 9 reais). Assim, aguarde-se por dez dias, e, não havendo manifestação de interesse nos autos, oficie-se ao BB para que dinheiro seja encaminhado ao Funad (e notifique-se a Senad). Expeça-se certidão em favor do advogado dativo. Arquive-se. Cumpra-se."Pelos réus, pelo Defensor e pelo DD. Promotor foi manifestado desejo de não recorrerem da r. sentença, requerendo a desistência ao prazo para recurso. Pelo(a) MM. Juiz(a) então foi dito: "HOMOLOGO a desistência ao prazo recursal e, diante da renúncia do Ministério Público e do(s) réu(s) ao direito de recorrer, opera-se o trânsito em julgado às partes em audiência. No mais, cumpra-se o determinado na sentença, arquivando-se ao final". "Observo que foram dispensadas as assinaturas das partes, sendo o presente termo assinado nos termos do art. 5º, § 1º, inciso I, e art. 6º da Resolução nº 551/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve por parte de todos o acesso à dos atos, decisões e sentenças porventura registrados". CERTIFICO que, em consonância com o Comunicado 1350/2020, a mídia com a gravação da audiência gravada via Teams foi importada ao sistema SAJ e vinculada ao termo de audiência. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e

intimados. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. NADA MAIS. Eu, (Estefano Lee Damasceno), escrevente, digitei.